

TEMA 10: Los recursos de las Entidades Locales. La imposición y ordenación de los tributos locales. Contenido de las Ordenanzas Fiscales, procedimiento para su aprobación y vigencia. Impugnación de las Ordenanzas Fiscales.

Los recursos de las Entidades Locales.

Como indicamos, el art. 142 CE establece el principio de suficiencia, al indicar que “Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

El artículo 2 TRLRHL enumera los recursos de las Entidades Locales:

- a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
- b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
- c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
- d) Las subvenciones.
- e) Los percibidos en concepto de precios públicos.
- f) El producto de las operaciones de crédito.
- g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
- h) Las demás prestaciones de derecho público.

Para la cobranza de los tributos y demás ingresos de derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, la Hacienda local ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

En particular, los recursos de los municipios se hallan regulados en el Título II TRLRHL (arts. 57 a 130): Los municipios son las únicas entidades locales que son titulares de impuestos, auténtico recurso exclusivo, así como la prestación personal y de transporte (en el caso de los municipios de menos de 5.000 hab.).

Son impuestos obligatorios, en todos los municipios:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Son de carácter potestativo, y por tanto, requieren de un acto expreso de imposición y ordenación el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como las tasas y las contribuciones especiales.

Los Cabildos se encuentran asimilados (art. 158 TRLHL) a las Provincias. En consecuencia, pueden establecer recargos sobre el Impuesto de Actividades Económicas, y perciben subvenciones para gestionar los Planes Insulares de Cooperación, así como participación en los tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma. En todo caso, en Canarias existen las particularidades derivadas del Régimen Económico Fiscal Canario, como hemos comentado, participando las Entidades Locales canarias en la recaudación del IGIC, AIEM y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

También existen alguna otra particularidad: las áreas metropolitanas (en Canarias no hay), podría establecer un recargo de hasta un 0,2 % sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sitos en el territorio de la entidad.

La imposición y ordenación de los tributos locales.

Las entidades locales pueden establecer y exigir tributos en el marco de la ley que establezca el Estado (133.2 CE), que como sabemos es el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Los tributos locales están regidos, sustancialmente, por el TRLHL, sin perjuicio que para los aspectos generales se remita (art. 12) a la Ley General Tributaria y las disposiciones dictadas para su desarrollo

- Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio).
- Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
- Reglamento general del régimen sancionador tributario (Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre).
- Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa (Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo).

El artículo 106.2 LBRL establece que “La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos y de Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas”.

Este artículo da carta de naturaleza a las Ordenanzas Fiscales Generales de Gestión, Recaudación e Inspección que cada Entidad Local puede aprobar y que sin duda pueden suponer un instrumento muy válido para regular y sistematizar la actuación de la Entidad. a través de él (arts. 12.2 y DA4ª LGT), las entidades locales pueden desarrollar lo dispuesto en la LGT mediante la aprobación de las correspondientes ordenanzas fiscales. y adaptar la

normativa estatal al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas.

Las Ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva Entidad local y se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos.

En este sentido, respecto al principio de territorialidad, el art. 6 TRLHL establece más que unos principios específicos unas limitaciones legales específicas:

a. *No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad.*

b. *No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio.*

c. *No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio”.*

Es preciso distinguir el concepto de imposición, mediante el cual las Corporaciones Locales acuerdan el establecimiento y la efectiva exacción de un tributo de carácter potestativo, del de ordenación, mediante el cual se procede a la aprobación de las normas que regularán el tributo, ya sea obligatorio o potestativo. Por ello, la ordenación siempre estará presente en cualquier acuerdo plenario referido a un tributo, pero el acuerdo de imposición será necesario además en el caso del primer establecimiento de los tributos potestativos.

Existen otros aspectos respecto de los que el TRLHL remite directamente a la LGT:

Art. 10: Recargo e intereses de demora de tributos y otros ingresos de Derecho Público locales, con el mismo régimen que los tributos del Estado,

Art. 11: Régimen de infracciones y sanciones

Art. 13: Competencia para evacuar consultas

Art. 14: Devolución de ingresos indebidos y rectificación de errores.

Por último, el artículo 9.1 TRLRHL, permite la existencia de beneficios fiscales que las Entidades locales establezcan en sus Ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. Además, las Ordenanzas podrán establecer una bonificación de hasta el 5% de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos”.

Contenido de las ordenanzas fiscales y procedimiento para su elaboración.

El contenido de las ordenanzas fiscales se encuentra regulado en el art. 16 TRLHL. En su primer apartado, refiriéndose a las ordenanzas fiscales que regulen tributos de carácter

potestativo, comienza diciendo que las mismas contendrán, al menos:

- La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo.
- Los regímenes de declaración y de ingreso.
- Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas, por mayoría simple, deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

Respecto a los tributos de exacción obligatoria, el apartado 2 establece que contendrán, además de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias de los respectivos impuestos, las fechas de su aprobación y el comienzo de su aplicación.

En cualquier caso, las ordenanzas fiscales podrán contener normas específicas sobre gestión, recaudación e inspección o bien remitirse a la Ordenanza Fiscal General.

En el expediente deberán figurar los preceptivos informes jurídicos, de la Intervención y el oportuno estudio técnico-económico, en el caso de las tasas. El procedimiento prevé:

- Acuerdo provisional por parte del Pleno de la Entidad.
- Exposición en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. También en la Sede Electrónica y el Boletín Oficial de la Provincia. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión.
- En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
- Si se presentan reclamaciones, será preciso un acuerdo definitivo que las resuelva, aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional.

Tendrán la consideración de interesados a los efectos de reclamar contra dichos acuerdos provisionales (art. 18 TRLHL):

- Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos.
- Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

En todo caso, los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus

modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. Por aplicación de la Ley 39/2015, la normativa debe estar publicada en la Sede Electrónica.

Impugnación de las Ordenanzas Fiscales.

El art. 19 TRLRHL contiene la regla general de la impugnación directa en vía contencioso administrativa. Según este artículo, las ordenanzas fiscales de las entidades locales regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas, sin que quepa contra las mismas otro recurso que el contencioso-administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Además existe la impugnación indirecta prevista en el art. 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dirigida contra los actos que se produzcan en aplicación de dichas Ordenanzas. Por ejemplo, cuando se impugna en vía contencioso administrativa una liquidación con el argumento que la Ordenanza no es conforme a Derecho. Además, la falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación.

En todo caso, si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada.